



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-319-SI-INTEN

Buenos Aires, Viernes 21 de Marzo de 2025

Referencia: Expediente N° 13320/2024 - Autoriza de Factibilidad "Residencia Geriátrica" - Tutina S.A.

VISTO el Código de Ordenamiento Urbano, el Código de Edificación, las Ordenanzas Municipales Nros. 6610, 6631, 7707 y 7182, los Decretos Nros. 972/1989, 501/2010, 1617/2014, 1618/2014, 1190/12 y 1979/05, el Expediente N° 13320/2024; y

Considerando:

Que por los actuados del visto, se presenta el Sr. Santiago Speroni, en su carácter de apoderado de la firma Tutina S.A, a los fines de efectuar una Consulta de Factibilidad respecto de la viabilidad de realizar modificaciones internas, ampliaciones y cambio de destino del inmueble propiedad de dicha sociedad, ubicado con frente a la calle Von Wernicke N° 3054/62, cuya Nomenclatura Catastral es Circunscripción IV, Sección E, Manzana 86, Parcela 18a, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este partido;

Que la propuesta presentada consiste en efectuar modificaciones internas en el inmueble con el objetivo de cambiar su destino de Oficina a Residencia Geriátrica, preservando su arquitectura, estructura y características originales. Asimismo, se prevé la realización de intervenciones que no alteren la estructura originaria, garantizando su funcionalidad y cumpliendo con la normativa vigente que regula el uso propuesto;

Que el inmueble cuenta con Plano aprobado con destino Oficinas, el cual tramitó por el Expediente N° 589/12;

Que el predio se encuentra en Zona Rmb1 – Radio 9, siendo el destino solicitado Uso Conforme, según lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, con tratamiento particular como Uso Puntual por las Oficinas Técnicas;

Que, por todo lo expuesto, y habiéndose evaluado la propuesta desde el punto de vista de la normativa vigente, los organismos técnicos intervinientes opinaron que, con el cumplimiento de los requisitos urbanísticos, ambientales y administrativos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual corresponde el dictado del acto administrativo que así lo establezca;

Que las áreas competentes han tomado debida intervención en las actuaciones;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la factibilidad solicitada por Tutina S.A. (CUIT N° 30-70937705-8), en su carácter de

propietaria, para “Residencia Geriátrica”, en el inmueble ubicado con frente a la calle Von Wernicke N° 3054/62, cuya Nomenclatura Catastral es Circunscripción IV, Sección E, Manzana 86, Parcela 18a, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.

ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las Condiciones Urbanísticas, Ambientales, de Funcionamiento y Administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:

A. CONDICIONES URBANÍSTICAS:

A1. Cumplir con los indicadores urbanísticos de FOS, FOT, Altura Máxima, Plano Límite, Terreno Absorbente, deberán verificar lo establecido en la Hoja de Zona Rmb1.

- En compensación por las 8 cocheras excedentes, será de aplicación el Artículo 1.2.2.1 inciso 11° del Código de Ordenamiento Urbano, con un FOT máximo de 1,10.

A2. Retiro de frente: Se mantiene el aprobado por Expediente N° 589-12. Indicar en nuevo plano.

A3. Fondo libre: Se mantiene el aprobado por Expediente N° 589-12. Indicar en nuevo plano.

A4. Estacionamiento: Según el Artículo 1.2.2.1, inciso 9°, ítem n), y el Artículo 1.2.2.19.2. inciso 5° del Código de Ordenamiento Urbano.

- Corresponde un (1) módulo de estacionamiento cada cuatro (4) plazas/camas y un (1) espacio reservado para estacionamiento de ambulancia.

- Cocheras excedentes 8 (ocho) para la aplicación del Artículo 1.2.2.1. inciso 11° del Código de Ordenamiento Urbano.

A5. Verificar el cumplimiento de la Ordenanza N° 6631, relativa a la accesibilidad para personas con discapacidad, relativo a rampas, baños adaptados.

- Contar con medio de elevación electromecánico para accesibilidad a las plantas altas del tipo camillero.

B. CONDICIONES AMBIENTALES:

B1. Aceras públicas: Cumplir con lo establecido en el Código de la Edificación – Artículo 3.6. Las aceras no perderán continuidad en correspondencia del acceso vehicular, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias señalizadas. Deberán incluir su diseño en planos, se determinará el tipo de solado.

B2. Muros divisorios y cercos de frente: Verificarán lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano – Artículo 1.2.1.6.

B3. Forestación

- Cumplir con lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano – Artículo 1.2.1.17, Ordenanza N° 6610, Decreto N° 972/89 y 501/10, y la normativa que en un futuro se sancione.

- Como principio general se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en la vía pública. De ser necesaria la extracción de alguna especie, por razones que así lo justifiquen, se iniciará Expediente de Forestación.

B4. Residuos

- Se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente relativa a Residuos Patogénicos y Patológicos, Ley Provincial

Nº 11.347 y su reglamentación.

- Deberá contar con un lugar dentro del predio, apto para contener los desechos, a fin de evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección municipal.

B5. Consideraciones generales de obra

- Cumplir con lo establecido en los Decretos Nº 1617/14 y Nº 1618/14. Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.

B6. Sistemas reguladores y retardadores de agua de lluvia.

- De corresponder, deberá dar cumplimiento a lo establecido por el Artículo 1.2.2.25 del Código de Ordenamiento Urbano.

C. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO:

C1. Destino: Residencia Geriátrica.

C2. La capacidad máxima quedará establecida en 18 camas, distribuidas en dieciséis (16) habitaciones, según la densidad neta establecida para la zona.

C3. Estacionamiento: Cumplir con lo establecido en el Artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.

- Trece (13) módulos de estacionamiento, más un módulo de estacionamiento para una ambulancia. El uso del estacionamiento será libre y gratuito para quienes concurren al lugar, debiendo posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y servicios.

C4. En la Planta Baja deberá quedar delimitado espacialmente, con tratamiento arquitectónico, el sector de jardín con la calle vehicular por seguridad.

- Indicar en plano materialidad y altura de la resolución constructiva.

C5. Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1.2.2.19.2 “Residencias Geriátricas” del Código de Ordenamiento Urbano, Decreto Nº 1190/12, reglamentario de la Ley Provincial Nº 14.263, y la Ordenanza Nº 7182, referida a residuos patogénicos y patológicos.

C6. Las condiciones de funcionamiento serán fijadas con el correspondiente Permiso de Localización, en cumplimiento de lo determinado por el Artículo 5º de la Ordenanza Nº 8057 y su Decreto Reglamentario Nº 1979/05, el que deberá gestionarse ante la Dirección General de Ordenamiento Urbano.

C7. De colocarse publicidad, será la mínima necesaria para el anuncio de la actividad y contará con aprobación previa a su colocación.

C8. Deberá evitarse la generación de ruidos molestos, respetándose la convivencia urbana, a fin de preservar las características del entorno y no ocasionar molestias a los vecinos.

D. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS:

D1. Presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección de Obras Particulares, quien, según área de competencia, verificará el resto de la normativa de aplicación a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción, cumplimentando todos los condicionantes urbanísticos, ambientales y administrativos.

D2. Deberá presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de edificio y de acuerdo a lo

previsto por el Artículo 5.8.1.1 del Código de la Edificación, firmado por un profesional responsable y matriculado, y visado por el colegio profesional que corresponda para el otorgamiento del Permiso de Construcción.

D3. Cumplimentar Ley CABA N° 962 “Accesibilidad física para todos”.

- Circulaciones: ancho libre de circulaciones. Los pasillos de circulación pública deberán tener un ancho mínimo libre de 1,50m a fin de permitir el giro completo de la silla de ruedas, y Ordenanza N° 6631, de accesibilidad para personas con discapacidades diferentes, en cuanto a rampas de acceso, baños y ascensores. El ancho mínimo de pasillo libre será de 1,10m, en corredores menores a 1,50m deben disponerse zonas de ensanchamiento de 1,50m x 1,50m como mínimo, destinadas al cambio de dirección de la circulación o paso simultáneo de dos sillas de rueda, en los extremos y cada 20m en el caso de largas circulaciones.

D4. Verificar el cumplimiento de todas las reglamentaciones edilicias, de seguridad, accesibilidad (medios de salida según coeficiente de ocupación, anchos mínimos de 0,90m y sentido de apertura de puertas, etc) y de evacuación contenidas en el Código de la Edificación siendo de aplicación supletoria el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y las demás disposiciones del Código de Ordenamiento Urbano y toda otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y Municipal resulten de aplicación.

D5. En caso de instalarse equipos de grupo electrógenos, se aislarán convenientemente y se ubicarán preferentemente en subsuelo, caso contrario, se ubicará dentro del área edificable y se efectuará el tratamiento visual, acústico y de seguridad que corresponda de acuerdo al tipo de generador a instalar, según lo establecido en el Artículo 1.2.2.24 del Código de Ordenamiento Urbano.

- Deberá constatar en los planos de permiso de construcción.

ARTÍCULO 3°.- Previo a la notificación del presente Decreto y el desglose del mismo, la Dirección de Obras Particulares notificará vía correo electrónico la liquidación de los Derechos por Consulta de Construcción o Uso y verificará su pago, conforme lo dispone el Artículo 24, Apartado A9, de la Ordenanza Impositiva vigente.-

ARTÍCULO 4°.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que, dentro de los ciento ochenta (180) días de notificado el mismo, se presente toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

ARTÍCULO 5°.- El presente decreto es refrendado por la Secretaría de Planeamiento Urbano.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by AGUILAR Florencia
Date: 2025.03.21 13:01:50 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Aguilar
Secretaria
Secretaría de Planeamiento Urbano

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.03.21 13:35:26 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro